

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO (“Contrato”), que entre si fazem, de um lado, o (a) **CONTRATANTE**, signatário (a) como tal identificado (a) neste instrumento, e, de outro lado, a **CONTRATADA, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.310.392/0001-46, com sede na Alameda Maria Tereza, nº 4266, CEP 13.278-181, bairro Dois Córregos, cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS UNOPAR, localizado na Rua Visconde de Rio Branco, 123, Centro, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CNPJ nº 04.310.392/0120-71, em conjunto “Partes”, com base no Estatuto e Regimento da **CONTRATADA**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CONTRATANTE (se maior de 18 anos) – (Responsável Financeiro)			
Nome completo:			
R.G. nº	Órg. Exp.:	U.F.:	C.P.F.:
Sexo:	Estado Civil:	Data de nascimento:	Idade:
Naturalidade:	U.F.:	Nacionalidade:	
Endereço:			Telefone:
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
Email:			
IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A) (CASO NÃO SEJA O(A) CONTRATANTE)			
Nome completo:			
R.G. nº	Órg. Exp.:	U.F.:	C.P.F.:
Sexo:	Estado Civil:	Data de nascimento:	Idade:
Nome dos pais ou responsáveis:			
Email:			

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO			
Curso de Pós-Graduação:	Registro Acadêmico		Modalidade:
Data da confirmação da matrícula:			
Polo/Unidade:		Valor total do curso: R\$	Convênio ou desconto:
Desconto p/ pagamento à vista:	Plano de pagamento: 24x de R\$	Valor da [mensalidade]: R\$	Data de vencimento: 1ª mensalidade com 3 dias úteis, demais mensalidades no 10º dia útil de cada mês

CONSIDERANDO QUE:

- (i) A **CONTRATADA** colocou à disposição do **CONTRATANTE**, a oferta independente para a aquisição de serviços educacionais correspondentes a cursos de Pós-Graduação Lato Sensu;
- (ii) O **CONTRATANTE**, ciente das características das ofertas realizadas pela **CONTRATADA**, optou por adquirir serviços educacionais correspondentes a um dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ofertados pela **CONTRATADA**;
- (iii) O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em oferta, com base na Lei nº 9.394/96 (LDB) e demais normas do Ministério da Educação (MEC), destina-se ao aperfeiçoamento profissional e ao aprimoramento de

competências anteriormente adquiridas pelo CONTRATANTE, não tendo como objetivo garantir o registro de qualquer habilitação de nível especialista da CONTRATADA perante os Conselhos de Classe.

RESOLVEM as Partes em comum acordo celebrar o presente Contrato, o qual será regido pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1ª - OBJETO E LOCAL

1.1. **Objeto.** O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços educacionais pela **CONTRATADA** ao (à) **CONTRATANTE**, mediante aulas e demais atividades escolares do curso de Pós-Graduação Lato Sensu ("Curso"), conforme projeto pedagógico, programas de disciplinas e currículos aprovados pela **CONTRATADA**, identificados acima.

1.2. **Em conformidade com a legislação pertinente, constitui responsabilidade exclusiva da CONTRATADA ou em colaboração com terceiros ministrar e gerenciar os cursos, a orientação técnico-pedagógica do curso, o modelo acadêmico, marcação de provas, fixação e alteração de carga horária, mesmo que no decorrer do curso, definição do local de oferta do curso, contratação de professores, coordenadores e corpo docente, ensalamento, junção de turmas, projeto pedagógico, alteração de grade curricular, orientação didático-pedagógica, mudança de endereço do curso, além de outras atividades educacionais necessárias, nos termos da legislação aplicável.**

1.3. **Serviços especiais ou específicos.** Não estão incluídos no objeto do presente Contrato atividades relacionadas ao Programa de Dependência e Recuperação (PDR); materiais de laboratórios utilizados em clínicas, farmácias e hospitais; opcionais de uso facultativo para o (à) **CONTRATANTE**, apostilas, fotocópias; recuperação do TCC, TCC optativo (para os cursos que não possuem o Trabalho de Conclusão de Curso na matriz curricular), segunda via de documentos, matrícula em turma especial, disciplinas e estudos dirigidos decorrentes de reprovação, certidões, declarações, atestados, históricos escolares, guias de transferência e impressão de diploma digital em papel especial e serviços complementares, entre outros destinados ao (à) **CONTRATANTE**.

1.4. **Local da Prestação.** As aulas serão ministradas por si, ou em colaboração com terceiros, em salas de aula, ambientes virtuais ou locais que a **CONTRATADA** indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica adotada. Na modalidade presencial, o (a) **CONTRATANTE** poderá ter aulas semipresenciais e/ou à distância (remotas e/ou 100% online), nos termos da legislação federal aplicável. Na modalidade EAD (100% online ou híbrida), o (a) **CONTRATANTE** poderá realizar aulas práticas em endereço diverso do qual assiste aulas e realiza provas.

1.6.1. **Dentro do contexto da Pandemia de Covid -19, conforme autorizado por autoridades regulatórias e recomendado por autoridades sanitárias públicas e/ou contratadas pela CONTRATADA, e, ainda, seguindo diretrizes dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, conforme aplicáveis, a CONTRATADA, mesmos em cursos presenciais, se reserva no direito de ministrar, integral ou parcialmente durante o semestre/ano letivo, aulas/atividades na modalidade à distância (remotas e/ou 100% online) através do uso de plataformas próprias e/ou disponíveis no mercado, que substituirão as aulas/atividades presenciais do curso, mantendo-se o mesmo valor da semestralidade/anuidade escolar prevista neste Contrato.**

CLÁUSULA 2ª - REGIMENTO GERAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES

2.1. **Ciência das regras.** Ao firmar o presente Contrato, o (a) **CONTRATANTE** se submete ao Estatuto; Regimento Geral e demais determinações emanadas da **CONTRATADA**, aos princípios éticos e melhores práticas de segurança que regem os comportamentos de toda a comunidade escolar, às obrigações constantes da legislação aplicável à área de ensino e, ainda, às emanadas de outras fontes, desde que regulem supletivamente a matéria, inclusive o Projeto Pedagógico, os quais se encontram à disposição do (a) **CONTRATANTE** para consulta.

CLÁUSULA 3ª – SUPORTE ELETRÔNICO

3.1. **Contratação eletrônica.** As Partes reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, estabelecida por assinatura eletrônica, ainda que fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001.

3.1.1. Fica estabelecido, portanto, que o presente Contrato ou outros instrumentos necessários à continuação da prestação dos serviços educacionais, inclusive aditivo, poderão ser firmados entre as Partes e suas testemunhas por meios digitais de contratação, disponibilizados pela **CONTRATADA** ou por ela indicados, conforme disposto no artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001.

3.2. **Comunicação eletrônica.** O (A) **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** reconhecem que as mensagens eletrônicas, seja via correio eletrônico, acesso à Internet, aplicativos sociais, comunicadores instantâneos ou outras formas de envio e recebimento de mensagens trocadas entre elas, constituem evidência e prova legal em âmbito judicial, devendo ser preservadas em seu formato original. 3.2.1. A **CONTRATADA** poderá utilizar toda e qualquer comunicação recebida, assim como todos os registros de transações eletrônicas a partir de identificadores únicos e registros de navegação em seus ambientes informáticos para a composição de conjunto probatório judicial ou extrajudicial.

3.3. **Relacionamento por canais digitais.** O relacionamento entre **CONTRATADA** e **CONTRATANTE** ocorrerá também por meio dos canais digitais escolares oferecidos pela **CONTRATADA**, cabendo ao (à) **CONTRATANTE** a sua utilização através de login e senha que devem ser mantidos em sigilo, não devendo ser compartilhados com terceiros.

CLÁUSULA 4ª - DA FORMA DE CONTRATAÇÃO:

4.1. **Contratação.** Nos termos da cláusula 0, o presente Contrato poderá ser firmado via web ou via telefone (*call center*) com aceite via web através de Plataforma ou link a ser disponibilizado pela **CONTRATADA** ou por outro meio disponível.

4.1.1. **No caso de formalização do Contrato via *call center*, o (a) CONTRATANTE deverá confirmar posteriormente o aceite via web, na Plataforma ou link a ser disponibilizado pela CONTRATADA.**

4.1.2. **O (A) CONTRATANTE, ao formalizar o Contrato via aceite eletrônico na web, confirma e aceita todos e quaisquer termos e condições do contrato de prestação de serviços referentes ao Curso, independentemente de tais contratos terem sido assinados ou confirmados via aceite eletrônico na web ou telefone.**

4.1.3. A matrícula do (a) **CONTRATANTE** no Curso será efetivada após o regular pagamento da primeira mensalidade, observando-se a compensação do meio de pagamento.

4.2. **Vigência.** O presente Contrato permanecerá em vigor pelo período de realização do Curso identificado no quadro e eventual renovação observará o disposto nesse Contrato.

4.3. **Gravação telefônica.** Em todos os procedimentos realizados via telefone (*call center*), as Partes autorizam a gravação integral do atendimento realizado, conforme disposto no Decreto nº 6.523/2009, bem como sua e a utilização e divulgação do áudio para quaisquer finalidades legalmente permitidas.

CLÁUSULA 5ª - DOCUMENTAÇÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

5.1. **Atualização das informações.** As informações pessoais, endereço, e-mail e telefone e atualizações necessárias informadas pelo (a) **CONTRATANTE** são de sua inteira responsabilidade. O (a) **CONTRATANTE** deverá comunicar à **CONTRATADA** quaisquer alterações que venham a ocorrer em seus dados cadastrais, especialmente, e-mail e a mudança de endereço para correspondência.

5.2. **Veracidade das informações.** O (a) **CONTRATANTE** expressamente declara, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que as suas informações pessoais e demais informações, (incluindo, mas não se limitando as informações sobre endereço, estado civil, renda própria e familiar, formação acadêmica, dentre outras) prestadas para a **CONTRATADA** e/ou a quaisquer terceiros e/ou entes governamentais no âmbito e em decorrência da contratação da prestação de serviços educacionais que o (a) **CONTRATANTE** tenha mantido vínculo com a **CONTRATADA**, são verdadeiras e condizentes com a realidade dos fatos à época em que tais declarações foram prestadas. A mesma declaração de veracidade se refere a todos os documentos

disponibilizados pelo (a) CONTRATANTE à CONTRATADA, através de todas as formas de comunicação entre as Partes.

5.2.1. O (a) CONTRATANTE deverá apresentar todos os documentos necessários, tais como (i) cópia da cédula de identidade civil; (ii) prova de conclusão da graduação ou equivalente; (iii) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; (iv) ato de naturalização publicado no Diário Oficial da União – DOU, se for o caso; e/ou solicitados pela CONTRATADA e/ou exigidos como requisito para ingresso no Curso, bem como é responsável pela autenticidade e veracidade destes para fins de matrícula. Na hipótese de eventuais pendências e/ou irregularidades na documentação, o (a) CONTRATANTE se obriga a sanar as pendências e/ou irregularidades na documentação, apresentando a documentação suporte à CONTRATADA o mais rápido possível. A CONTRATADA reserva-se no direito de cancelar a matrícula, caso o (a) CONTRATANTE não tenha sanado as pendências e/ou irregularidades na documentação.

5.3. No caso de serem constatadas irregularidades na documentação após a conclusão do curso, a CONTRATADA poderá recusar a emissão de documentos oficiais, incluindo certificado de conclusão, que tratam da situação acadêmica do (a) CONTRATANTE, até a sua efetiva regularização, sem prejuízo do cumprimento integral pelo(a) CONTRATANTE quanto ao pagamento dos serviços educacionais disponibilizados pela CONTRATADA durante o período regular do Curso.

5.4. **Documentação aluno estrangeiro.** Os documentos obrigatórios indispensáveis ao ingresso na pós-graduação são os listados no Anexo I do presente Contrato. Para alunos estrangeiros, a documentação deverá ser traduzida e juramentada, sendo que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras somente serão aceitos se tiverem sido revalidados por universidades públicas brasileiras que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, nos termos do disposto no § 2º, artigo 48 da Lei nº 9.394/1996. **Caso o (a) CONTRATANTE não apresente o Diploma da Graduação poderá ter a sua matrícula indeferida.**

5.5. **Documentos obrigatórios.** Caso o (a) CONTRATANTE não apresente os documentos obrigatórios e/ou apresente-os fora do prazo estabelecido pela CONTRATADA na cláusula 7.2, sua matrícula no curso de pós-graduação não será ativada e permanecerá em situação de matrícula pré-confirmada.

5.6. **Irregularidade.** Nos casos em que o (a) CONTRATANTE apresente os documentos, e seja identificada alguma irregularidade, sua matrícula será indeferida e será emitido apenas um certificado de extensão das disciplinas cursadas.

CLÁUSULA 6ª – VALOR E PAGAMENTO

6.1. **Preço dos serviços educacionais.** Pelos serviços educacionais, objeto deste Contrato, o (a) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância prevista no quadro “Identificação do Curso” constante no preâmbulo deste Contrato.

6.1.1. **Forma de pagamento.** A primeira mensalidade deverá ser paga no ato da matrícula e as demais deverão ser pagas nos meses subsequentes até a data descrita no preâmbulo do presente Contrato, respeitando o detalhamento do plano financeiro descrito no Anexo II, mediante boleto bancário, devendo o (a) CONTRATANTE providenciar sua obtenção e pagamento no prazo contratual.

6.1.2. **Uma vez iniciado, o pagamento das mensalidades seguirá sem interrupção, conforme o plano de pagamento indicado no quadro apresentado no preâmbulo desse Contrato e independentemente do prazo de duração do Curso e de corresponderem a meses letivos ou não, devendo as mensalidades serem pagas ininterruptamente, inclusive nos meses de recesso do Curso.**

6.1.3. Caso o (a) CONTRATANTE opte por parcelar o pagamento do Curso por prazo superior ao da sua duração, a sua conclusão não o desobriga de cumprir o presente instrumento com a CONTRATADA quanto às parcelas vincendas, não cabendo cancelamento.

6.2. **Forma de pagamento.** A primeira parcela deverá ser paga no ato da matrícula e as demais deverão ser pagas nos meses subsequentes até a data descrita no preâmbulo do presente Contrato, através do(s) meio(s) de pagamento disponibilizado(s) pela CONTRATADA, também disponível nos setores da CONTRATADA específicos para atendimento ao aluno, devendo o (a) CONTRATANTE providenciar sua obtenção e pagamento no prazo contratual.

6.3.1. Uma vez iniciado, o pagamento das parcelas seguirá sem interrupção, conforme o plano de pagamento indicado no quadro apresentado no preâmbulo desse Contrato.

6.4. Política de descontos e bolsas. A **CONTRATADA** poderá, a seu exclusivo critério, oferecer descontos para pagamento à vista ou com base em convênios firmados com terceiros (empresas e entidades públicas e/ou privadas), os quais poderão, a qualquer momento e a exclusivo critério da **CONTRATADA**, serem revistos, cancelados ou alterados, total ou parcialmente.

6.4.1. Caso o (a) **CONTRATANTE** seja beneficiado (a) com mais de uma modalidade de desconto praticado e/ou oferecido pela **CONTRATADA**, estes não serão cumulativos entre si, prevalecendo o desconto de maior percentual. O desconto eventualmente concedido poderá incidir, de acordo com a oferta, sobre a primeira ou demais mensalidades e/ou parcelas.

6.4.2. O desconto oriundo de convênios será usufruído pelo (a) **CONTRATANTE** no mês subsequente ao deferimento do benefício, que deverá ser formalizado via requerimento à **CONTRATADA**, com apresentação da comprovação da condição de beneficiário do desconto e obedecidas às condições estabelecidas no Termo de Convênio respectivo. O desconto previsto nesta cláusula não retroagirá às mensalidades ou parcelas vencidas antes da data de concessão do desconto, tendo estas sido quitadas ou não.

6.4.3. Em caso de inadimplência, o (a) **CONTRATANTE** perderá qualquer tipo de desconto, em virtude de mérito ou pontualidade que por liberalidade a **CONTRATADA** tenha concedido, arcando, portanto, com o valor integral da mensalidade e/ou parcela em atraso, corrigido nos termos da cláusula 9.1. O desconto decorrente de convênios tem sua validade vinculada ao período de vigência do Convênio.

6.4.4. Nenhum tipo de desconto poderá ser solicitado e deferido após o término da vigência do presente Contrato.

6.5. Adimplemento contratual. O não comparecimento do (a) **CONTRATANTE** às aulas e demais atividades escolares não o exime do pagamento da mensalidade, tendo em vista os serviços educacionais colocados à disposição pela **CONTRATADA**.

6.6. Reajuste. Em caso de aumento da carga tributária incidente sobre o serviço de ensino, a **CONTRATANTE** se reserva no direito de reajustar o valor da mensalidade escolar na mesma proporção.

CLÁUSULA 7ª – OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATANTE

7.1. É de inteira responsabilidade do (a) **CONTRATANTE** cursar disciplinas/atividades de seu Curso quando ofertadas regularmente, de acordo com as regras descritas no projeto pedagógico, matriz curricular, no guia acadêmico e de acordo com o cronograma acadêmico do Curso.

7.2. O (a) **CONTRATANTE** deverá apresentar os documentos obrigatórios, indicados no Anexo I deste Contrato, no local indicado pela **CONTRATADA**, em até 30 (trinta dias) após a efetivação de sua matrícula.

7.3. Para acesso ao conteúdo disponibilizado na Área do Aluno, o (a) **CONTRATANTE** deverá possuir equipamentos e softwares com requisitos mínimos mencionados nos manuais instrucionais.

7.4. Manter seus dados cadastrais atualizados e com informações verídicas, bem como zelar pela confidencialidade de seu login e senha, de forma a não permitir compartilhamento.

7.5. O (A) **CONTRATANTE**, nos termos da cláusula 5.2.1, deverá manter os dados cadastrais atualizados para o recebimento das comunicações e/ou notificações supramencionadas e será integralmente e exclusivamente responsável pelo cumprimento de eventuais obrigações descritas nos informativos recebidos.

7.6. A senha de acesso a sistemas da **CONTRATADA** recebida pelo (a) **CONTRATANTE** é de uso pessoal e intransferível, que responderá pela utilização indevida da mesma e por todos os danos e prejuízos decorrentes da disponibilização a terceiros, seja com intuito de auferir lucro ou não, sendo a guarda da senha de exclusiva responsabilidade do (a) **CONTRATANTE**.

7.7. O (A) **CONTRATANTE**, declara-se ciente de que qualquer tipo de reprodução do material disponibilizado pela **CONTRATADA**, seja por meio de exibição pública ou não, parcial ou total, independentemente da intenção de auferir lucro, o sujeitará às sanções civis e criminais cabíveis, sem prejuízo do dever de indenizar a **CONTRATADA** e terceiros por todos os danos e prejuízos causados.

7.8. Caso seja constatado o uso indevido do conteúdo do Curso pelo (a) **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** poderá, apurando-se as devidas responsabilidades, bloquear imediatamente a senha de acesso, cancelar

motivadamente o presente Contrato, sem prejuízo da apuração das perdas e danos causados e de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis.

7.9. Seguir os padrões de conduta estabelecidos e vigentes na Internet, abstendo-se de: (i) violar a privacidade de outros usuários; (ii) permitir que outras pessoas utilizem seu acesso; (iii) utilizar qualquer técnica de invasão ao site que viole a segurança do ambiente e de sites relacionados; (iv) agir conscientemente para destruir arquivos ou programas do ambiente e de sites relacionados; (v) utilizar os nomes e e-mails dos participantes do curso para fins comerciais; (v) enviar mensagens que possam ser consideradas obscenas e fora dos padrões éticos e de bons costumes.

7.10. Para aprovação no Curso e obtenção do Certificado de Conclusão do Curso, o (a) **CONTRATANTE** deverá cumprir todos os requisitos relativos à integralização/conclusão do curso, definidos no respectivo projeto pedagógico e no Guia do Aluno disponibilizado no ambiente virtual do aluno, bem como obter o aproveitamento acadêmico e de frequência, conforme normas e prazos estabelecidos pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 8ª – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A **CONTRATADA** é responsável pela concepção, produção e disponibilização do Curso devendo cumprir os conteúdos propostos e das metodologias educacionais aderentes a orientação didático-pedagógica estabelecida no projeto pedagógico do Curso.

8.2. A **CONTRATADA** é responsável pela conferência da documentação obrigatória para efetivação da matrícula após o envio por parte do (a) **CONTRATANTE** e, caso seja identificada alguma irregularidade na documentação apresentada, a **CONTRATADA** reserva-se no direito de rescindir o presente Contrato e será isentada de quaisquer responsabilidades pelos eventuais danos resultantes de tal rescisão, sem que tenha de devolver ao (a) **CONTRATANTE** quaisquer recursos pagos por este na medida que as aulas estiveram disponíveis ao (a) **CONTRATANTE** até a data da rescisão.

8.3. A **CONTRATADA**, durante o período deste Contrato, enviará ao (a) **CONTRATANTE**, através de diversos meios de comunicação, incluindo, mas não se limitando a internet (redes sociais), email marketing, SMS, whatsapp, dentre outros canais, comunicações e/ou notificações relacionadas a informações do Curso e temas relacionados como “boas-vindas”, portal do aluno, rematrícula, provas, ofertas, certificados, dentre outros.

CLÁUSULA 9ª – MORA

9.1. **Inadimplemento.** Caso haja atraso no pagamento, o (a) **CONTRATANTE** ficará constituído em mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil, e o valor do débito original será acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata dia e correção monetária pelo INPC/IBGE, e honorários desde já fixados em 10% (dez por cento) para cobranças extrajudiciais e 20% (vinte por cento) para cobranças judiciais, sem prejuízo de protesto e/ou negativação do título e/ou cobrança judicial.

9.1.1. A **CONTRATADA** poderá, em caso de inadimplência, informar o nome do (a) **CONTRATANTE** ao serviço de proteção ao crédito – SPC e demais órgãos de restrição ao crédito.

9.1.2. A **CONTRATADA**, em caso de inadimplência, poderá, ainda: (i) contatar o (a) **CONTRATANTE** via e-mail, correspondências, mensagem de texto e/ou ligação telefônica; e (ii) promover a competente cobrança dos valores, por meio do seu departamento financeiro, empresas especializadas ou, ainda, pela via judicial.

9.1.3. Os custos e as despesas decorrentes do inadimplemento pelas Partes de quaisquer obrigações deste Contrato, incluindo-se as perdas e danos e honorários advocatícios, serão suportados pela parte que deu causa ao inadimplemento. Os honorários advocatícios, em caso de atuação administrativa, quando couberem, serão limitados a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

9.1.4. O pagamento de mensalidade ou parcela vencida sem a incidência da multa, juros de mora e correção monetária não implica em sua quitação, sendo reservado à **CONTRATADA** incluir os encargos de atraso em boleto subsequente.

9.1.5. Não isentam o (a) **CONTRATANTE** do pagamento: (i) sua ausência nas atividades acadêmicas; (ii) o não envio/disponibilização do boleto para pagamento; e (iii) o abandono do Curso pelo (a) **CONTRATANTE** sem a devida formalização à **CONTRATADA**, na forma prevista na regulamentação da mesma sobre a matéria.

9.2. **Meios de cobrança.** O (A) **CONTRATANTE** autoriza desde já, que eventuais cobranças poderão ser feitas através de todos os meios permitidos em lei, incluindo, mas não se limitando a telefonemas, e-mails, correio,

SMS (“serviço de mensagens curtas”), *WhatsApp*, de acordo com os dados fornecidos no preâmbulo deste Contrato e observando-se os termos da legislação aplicável.

9.3. **Cancelamento de desconto.** Em caso de atraso no pagamento de qualquer mensalidade e/ou parcela, o (a) **CONTRATANTE** perderá todo e qualquer desconto do qual seja eventualmente beneficiário(a).

9.3.1. Caso o (a) **CONTRATANTE** seja beneficiário de bolsas de estudos parcial e realize o pagamento da mensalidade e/ou parcela em determinado mês após o vencimento, o(a) **CONTRATANTE**, perderá, automaticamente a bolsa de estudos (gratuidade) no mês em que houver o atraso, ficando o(a) **CONTRATANTE** responsável pelo pagamento da mensalidade e/ou parcela no valor integral e sem prejuízo da cobrança dos encargos legais, conforme previsto neste Contrato.

9.3.2. Caso o (a) **CONTRATANTE** seja beneficiário de bolsa(s) de estudo(s) integral ou parcial em que o pagamento desta(s) seja de responsabilidade de pessoa jurídica indicada pelo (a) **CONTRATANTE**, ciente o (a) **CONTRATANTE** que havendo inadimplemento de qualquer das partes (tanto por parte do (a) **CONTRATANTE** e/ou da pessoa jurídica responsável pelo pagamento da bolsa) ambos passam a ser devedores solidários da totalidade da(s) mensalidade(s) vencida(s) e não paga(s), renunciando expressamente ao benefício de ordem prevista na legislação civil brasileira, ficando a **CONTRATADA** facultada a proceder a cobrança da totalidade da dívida junto ao (a) **CONTRATANTE** diretamente.

9.4. **Cessão de Crédito.** O (a) **CONTRATANTE**, com base no artigo 290 do Código Civil, declara-se expressamente ciente que os créditos relativos às mensalidades ou parcelas, taxas de serviços administrativos e acordos, oriundas deste Contrato poderão ser objeto de cessão de crédito, independentemente de anuência prévia do (a) **CONTRATANTE**.

9.5. **Compensação de valores.** Nos termos do artigo 368 do Código Civil, o (a) **CONTRATANTE**, neste ato, autoriza e concorda que a **CONTRATADA** realize a compensação automática de eventuais créditos e débitos decorrentes do pagamento e/ou recebimento de encargos educacionais, mensalidades, serviços, taxas, e/ou quaisquer outros valores devidos de parte a parte em razão da prestação dos serviços educacionais, podendo tal compensação ocorrer em mensalidades e/ou parcelas pagas diretamente pelo (a) **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.

9.5.1. Restando créditos não utilizados na compensação automática de valores, o (a) **CONTRATANTE** fica ciente de que poderá solicitar o reembolso e/ou restituição apenas ao final do curso ou a partir da data de encerramento do vínculo com a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 10ª – RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. **Resilição.** O Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: a) por desistência, devidamente formalizada junto à **CONTRATADA**; b) pela **CONTRATADA** nas hipóteses da Cláusula 11; c) por descumprimento contratual de quaisquer das Partes.

10.2. **Desistência.** O (A) **CONTRATANTE** poderá solicitar à **CONTRATADA** a desistência do Curso em qualquer época de sua duração, ficando responsável pelo pagamento integral do Curso, até o mês em que houver a formalização da desistência.

10.2.1. Na hipótese do (a) **CONTRATANTE** ter optado por plano de pagamento cuja mensalidade paga é inferior ao valor da mensalidade do Curso, conforme informada no preâmbulo do presente Contrato, a **CONTRATADA** gerará um boleto com o valor da diferença correspondente aos meses cursados, que deverá ser paga pelo (a) **CONTRATANTE**, sem prejuízo da incidência da multa prevista na Cláusula 10.5.

10.2.2. Na hipótese de desistência do Curso antes do início das aulas, será restituído ao (à) **CONTRATANTE** 80% (oitenta por cento) do valor pago da primeira mensalidade. Não será restituído qualquer valor ao (à) **CONTRATANTE**, em caso de desistência após a data de início das atividades escolares e/ou após o término do Curso.

10.2.3. **Multa.** Considerando que a **CONTRATADA** disponibilizou ao(à) **CONTRATANTE** a vaga durante todo o Curso, a rescisão deste Contrato pelo (a) **CONTRATANTE** (desligamento comunicado pelo (a) **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**) antes do término do Curso, implicará em multa a favor da **CONTRATADA** no montante correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da(s) mensalidade(s) do Curso correspondente(s) ao(s) mês(es) não cursado(s), considerando-se eventual bolsa de estudos concedida pela **CONTRATADA** ao (à) **CONTRATANTE**.

- 10.3. **Desligamento.** Em caso de desligamento por iniciativa da **CONTRATADA**, nos termos da Cláusula 11, o (a) **CONTRATANTE** deverá pagar o valor da mensalidade até o mês em que ocorrer o desligamento.
- 10.4. **Abandono.** A não participação e/ou não comparecimento do (a) **CONTRATANTE** às aulas, acesso ao ambiente virtual ou, ainda, a sua desistência (abandono) do Curso sem a devida formalização junto à **CONTRATADA**, não o desobriga do pagamento das mensalidades do Curso vencidas e/ou a vencer até o término do Curso e/ou término do plano de pagamento optado pelo (a) **CONTRATANTE**, considerando que a vaga permanecerá à disposição do (a) **CONTRATANTE** até o seu término.
- 10.5. **Trancamento.** Não há trancamento de Curso na modalidade Pós-Graduação.

CLÁUSULA 11ª - RESCISÃO PELA CONTRATADA

11.1. **Rescisão.** A **CONTRATADA** poderá rescindir o presente Contrato nas seguintes hipóteses:

- a) Caso o (a) **CONTRATANTE** pratique atos de indisciplina, ilícitos ou contrários ao Código Penal e demais leis aplicáveis no Brasil;
- b) Caso o (a) **CONTRATANTE** comprometa ou ameace a integridade física e psíquica do corpo docente e discente, auxiliares ou administradores, denigrem a imagem ou reputação da **CONTRATADA**, dentro ou fora do espaço físico e lógico da **CONTRATADA**, inclusive com o uso da Internet, mídias sociais e afins;
- c) Caso o (a) **CONTRATANTE** desrespeite o Regimento Geral e demais normas da **CONTRATADA**, Projeto Pedagógico e demais documentos normativos da **CONTRATADA**, à ética, à moral, cidadania, ou aos bons costumes.

11.2. **Hipótese de rescisão.** Caso se torne impossível a manutenção da frequência do (a) **CONTRATANTE** nas aulas e/ou atividades escolares, bem como agindo de forma prejudicial ao andamento das aulas, prejudicando a continuação do (a) **CONTRATANTE** na instituição **CONTRATADA**; inviabilize ou dificulte seu relacionamento com os demais colegas ou com a comunidade escolar, após todas as providências terem sido tomadas pela **CONTRATADA** com a devida ciência do (a) **CONTRATANTE**, poderá a **CONTRATADA** rescindir o presente Contrato.

CLÁUSULA 12ª - MONITORAMENTO

12.1. **Monitoramento.** Fica desde já convencionado que a **CONTRATADA** realiza o monitoramento físico e lógico de todos os seus ambientes, podendo ser inclusive por meio do uso de câmeras, com coleta de imagem e áudio, que podem ser armazenados para fins administrativos e legais, pelo período necessário para resguardar direitos e obrigações da **CONTRATADA**.

12.1.1. Na hipótese de aplicação de avaliações e/ou provas em ambientes virtuais pela **CONTRATADA**, o (a) **CONTRATANTE** ou seu responsável legal, desde já, declara(m) que possui(em) aparelho(s) eletrônico(s) compatível(eis) para realização das avaliações e/ou provas e autoriza(m) expressamente a validação da autenticidade e pessoalidade do aluno da prova por meio de captura de sua imagem, incluindo seu arquivamento para fins de registro.

CLÁUSULA 13ª - AUTORIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE IMAGEM

13.1. **Autorização de uso.** O (A) **CONTRATANTE** concede, expressa e gratuitamente, o direito de utilização de sua imagem e voz do (a) **CONTRATANTE**, para fins de registro de atividades escolares e/ou de acervo histórico, em campanhas institucionais, materiais impressos, audiovisuais e virtuais, incluindo mídias sociais e endereços eletrônicos da **CONTRATADA** ou de quaisquer empresas do mesmo grupo econômico da **CONTRATADA**. Caso o (a) **CONTRATANTE** não esteja de acordo com os usos aqui previstos, deverá manifestar sua discordância, por escrito, ao canal de atendimento ao aluno da **CONTRATADA**, a qualquer tempo.

13.2. **Direitos do (a) CONTRATANTE.** A **CONTRATADA** declara que estão ressalvados os direitos do (a) **CONTRATANTE**, como a honra, reputação, boa fama, sendo que o uso da imagem, voz e som do (a) **CONTRATANTE** serão feitos apenas nos limites acordados, sem que o (a) **CONTRATANTE**, seja exposto ao ridículo ou a situações constrangedoras por parte da **CONTRATADA**, atendendo as leis em vigor no Brasil.

13.2.1. A **CONTRATADA** não será responsabilizada se a imagem do (a) **CONTRATANTE** vier a ser compartilhada em outros ambientes físicos ou digitais, fora da esfera de controle e alcance da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 14ª - FOTOS, FILMAGENS E GRAVAÇÕES EM AMBIENTE ESCOLAR

14.1. **Proibição.** Não é permitido ao (à) **CONTRATANTE** tirar fotos, gravar, filmar, publicar e/ou compartilhar imagens de dentro da sala de aula e/ou das demais dependências da **CONTRATADA**, de outros colegas, docentes, colaboradores ou quaisquer terceiros, sem autorização prévia da Direção da **CONTRATADA** (“Conteúdo Não Autorizado”), à exceção das situações já previamente avisadas e autorizadas em eventos educacionais ou sociais públicos.

14.2. **Compartilhamento.** O compartilhamento público de Conteúdo Não Autorizado em qualquer meio, inclusive na Internet, Mídias Sociais, Celulares e Aplicativos Sociais, será avaliado pela **CONTRATADA** para fins de aplicação de medida disciplinar para o (a) **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 15ª - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

15.1. **Uso indevido de imagem.** A **CONTRATADA** não se responsabiliza pelo uso indevido das imagens do (a) **CONTRATANTE** captadas e/ou veiculadas por terceiros não autorizados, bem como entre os próprios alunos de imagens captadas de maneira contrária à autorizada pela **CONTRATADA**, sendo que a responsabilidade recairá diretamente ao (à) **CONTRATANTE**.

15.2. **Prejuízo à terceiro.** A **CONTRATADA** não poderá ser responsabilizada por qualquer dano causado por atos de indisciplina do (a) **CONTRATANTE** que venha a gerar prejuízo a terceiros, inclusive outros alunos, sendo que a completa responsabilidade recairá sobre o (a) **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 16ª - TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

16.1. **Tratamento dos Dados.** O (A) **CONTRATANTE** está ciente e consente quanto ao tratamento de seus Dados Pessoais, conforme previsão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e do Regimento Geral, em atenção à Lei 13.709/2018 (alterada pela Lei 13.853/2019).

16.1.1. Todavia, considerando que nenhum sistema de segurança é infalível, a **CONTRATADA** se exime de qualquer responsabilidade por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões de seu banco de dados, e demais atos ilícitos praticados por terceiros, salvo nos casos em que tiver dolo ou culpa.

16.1.2. O (A) **CONTRATANTE** ou seu responsável legal concede, expressa e gratuitamente, o direito de compartilhamento de seus dados pessoais, para fins de atendimento acadêmico, registro de atividades escolares e/ou de acervo histórico, pesquisas com intuito de melhoria da jornada acadêmica e de aprendizagem, cumprimento de ordem judicial e/ou de autoridade administrativa, recebimento no endereço eletrônico e/ou telefone cadastrados, de mensagens com avisos e conteúdos publicitários de produtos ou serviços da **CONTRATADA**, de seus parceiros, ou de quaisquer empresas do mesmo grupo econômico da **CONTRATADA**. Caso o (a) **CONTRATANTE** não esteja de acordo com o compartilhamento aqui previsto, deverá manifestar sua discordância, por escrito, ao canal de atendimento ao aluno da **CONTRATADA**, a qualquer tempo.

16.1.3. O (A) **CONTRATANTE** concorda com o compartilhamento de seus dados pessoais descritos no preâmbulo deste Contrato pela **CONTRATADA** para fins de oportunidades de estágio relacionado ao curso escolhido junto à órgãos públicos e/ou privados e/ou quaisquer outras finalidades acadêmicas/educacionais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018.

CLÁUSULA 17ª - POSTURA ÉTICA E DE BOA-FÉ

17.1. **Postura ética.** O (A) **CONTRATANTE** adotará uma postura ética e de boa-fé nas relações com outros alunos, Docentes, colaboradores, familiares, prezando sempre pela honestidade, solidariedade, alteridade, veracidade e transparência de suas ações a todo momento, independente se em ambientes físicos ou digitais.

17.2. **Propriedade Intelectual.** O (A) **CONTRATANTE** declara desde já que assume responsabilidade integral por violações de direito de autor, propriedade intelectual e direito de imagem cometidos na confecção de seus trabalhos, atividades e apresentações, evitando a prática de pirataria, plágio, infração de direito autoral ou de uso não autorizado de imagem de terceiro, inadequação ou ausência de citação de fonte e autoria nas referências e notas bibliográficas, conforme o padrão ABNT, que exige citação de nome de Autor (ou menção

à autoria desconhecida), nome da fonte, edição, página e/ou endereço eletrônico quando houver (link), ano de publicação ou data e horário de acesso (se aplicável) e referência ao termo “uso educacional”.

CLÁUSULA 18ª – CONSTITUIÇÃO DE NOVAS TURMAS

18.1. **Constituição de turma.** Na hipótese da **CONTRATADA** não iniciar o Curso na modalidade presencial e na modalidade EAD (Híbrida), por qualquer motivo, será ressarcido ao (à) **CONTRATANTE** todos os valores pagos em razão deste Contrato.

CLÁUSULA 19ª - PORTAL DE SERVIÇOS DO ALUNO

19.1. **Uso da senha.** Qualquer senha de acesso a sistemas da **CONTRATADA** recebida pelo (a) **CONTRATANTE** é de seu uso pessoal e intransferível, não sendo a **CONTRATADA** responsável por danos causados por acesso de terceiros não autorizados.

19.2. **Direitos da Plataforma.** A **CONTRATADA** declara expressamente que possui todos os direitos intelectuais referentes às plataformas utilizadas pelos alunos e suas respectivas funcionalidades, módulos, e que não está, de qualquer forma, impedida de disponibilizá-la, garantindo que não viola qualquer direito de propriedade intelectual, incluindo patente, direito de autor, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou preceitos legais nacionais ou estrangeiros.

19.2.1. O (A) **CONTRATANTE** se compromete, portanto, a não causar, bem como a não permitir que ocorra a engenharia reversa, decomposição, desmontar, copiar, modificar, reproduzir, sublicenciar, publicar, divulgar, transmitir, emprestar, distribuir ou, de qualquer outra maneira, dispor de sua(s) plataforma(s), ou de qualquer de suas funcionalidades e/ou componentes, sob pena de suspensão da conta de acesso e descumprimento contratual, sem prejuízo de perdas e danos.

19.3. **Disponibilidade.** A **CONTRATADA** envidará seus melhores esforços para manter a disponibilidade de sua(s) plataforma(s). No entanto, pode ocorrer, eventualmente, alguma indisponibilidade temporária decorrente de manutenção necessária ou mesmo gerada por motivo de força maior, como desastres naturais, falhas nos sistemas de comunicação e acesso à Internet, ataques cibernéticos invasivos, ou quaisquer fatos de terceiro que fogem da esfera de vigilância e responsabilidade da **CONTRATADA**.

19.3.1. Caso isso ocorra, a **CONTRATADA** fará o que estiver ao seu alcance para restabelecer a(s) plataforma(s) o mais breve possível, dentro das limitações técnicas de seus serviços e serviços de terceiros, dos quais depende para ficar online. O (A) **CONTRATANTE** tem ciência, portanto, que não poderá pleitear indenização ou reparação de danos no caso da(s) plataforma(s) permanecer(em) fora do ar, independente da motivação.

CLÁUSULA 20ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. **Propriedade Intelectual sobre o conteúdo do Curso.** Todo o conteúdo disponibilizado para o Curso, seja por escrito, audiovisual, ou por quaisquer outras mídias, é de propriedade exclusiva da **CONTRATADA** e protegido pela legislação nacional de propriedade intelectual, ficando vedada a reprodução, transmissão, divulgação e exibição, de toda e qualquer forma seja total ou parcial, salvo se realizado de forma doméstica ou particular e para uso exclusivo do (a) **CONTRATANTE**, nos termos do presente Contrato.

20.2. **Aparelhos eletrônicos.** A **CONTRATADA** não se responsabiliza por eventual perda/dano/furto de aparelhos eletrônicos, incluindo telefones celulares e notebooks, valores e/ou quaisquer outros bens, incluindo valores, do (a) **CONTRATANTE** em sua(s) unidade(s) escolar(es).

20.2.1. É da inteira responsabilidade do (a) **CONTRATANTE** o cuidado com o uso, manuseio e guarda de equipamentos, aparelhos e materiais de sua propriedade, no recinto da **CONTRATADA** ou em outros locais onde se desenvolvam atividades do Curso, ficando a **CONTRATADA** isenta de qualquer responsabilidade de substituição ou ressarcimento dos mesmos, em caso de danificação, extravio ou roubo.

20.3. **Equipamentos da CONTRATADA.** Todos os equipamentos da **CONTRATADA** e de seus Polos de Apoio Presencial, clínicas, pré-clínicas, laboratórios, salas de aula, audiovisuais, laboratórios de informática, computadores, equipamentos de telecomunicação, bibliotecas e outros, colocados à disposição do (a) **CONTRATANTE**, são de inteira responsabilidade deste(a), devendo ser reparados, substituídos ou indenizados quando danificados ou extraviados.

20.4. **Título Executivo.** O presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, estando as partes de comum acordo quanto à força executiva do Contrato, notadamente das cláusulas contratuais que preveem multas, penalidades ou sanções pecuniárias prefixadas, seja por inadimplemento parcial ou total do Contrato, seja ainda por rescisão Contrato, ficando as partes, desde já autorizadas, a ingressarem com execuções forçadas em juízo das obrigações de pagar e das obrigações de fazer previstas neste Contrato.

20.5. **Não Renúncia.** A aceitação por qualquer das partes do não cumprimento pela outra de qualquer das cláusulas e condições deste Contrato, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não implicando em novação e/ou renúncia do direito de exigir o fiel e integral cumprimento das obrigações ora pactuadas.

20.6. **Sucessão.** O presente Contrato será válido e vinculante para as Partes e seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título.

20.7. **Alteração de cronograma.** A **CONTRATADA** se reserva no direito de alterar os cronogramas de aulas de acordo com a disponibilidade de professores ou outros fatores externos intervenientes.

20.8. **Cessão.** A **CONTRATADA** poderá, a seu exclusivo critério e sem necessidade de prévia anuência do (a) **CONTRATANTE**, transferir ou ceder, de forma parcial ou total, o presente Contrato, seus direitos e obrigações, desde que a cessionária seja controladora, controlada ou coligada da **CONTRATADA** ou esteja sob controle comum com a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 21ª – FORO

21.1. Para dirimir questões oriundas do Contrato, fica eleito o foro da sede do Estabelecimento de Ensino.

21.2. O (a) **CONTRATANTE** declara, expressamente, que leu e concorda com todos os procedimentos e regras vigentes no Guia do aluno disponibilizado no ambiente virtual do aluno.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se produzam seus efeitos jurídicos.

(LOCAL DO CONTRATO) / / .

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas
